

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1646/2537

นางสาว ปัทมา ภู์ สกุล
นางสาว โสมนัส ปรินแดน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4

การที่สลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์ถูกลักไปในห้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในเขตศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และโจทก์ได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน ดำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยาไว้ด้วย แต่มูลคดีคือเหตุอันเป็นที่มา แห่งการโต้แย้งสิทธิ อันจะทำให้เกิดอำนาจฟ้องเอาคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลจากจำเลย ซึ่งโจทก์อ้างว่าจำเลยรับไว้โดยทุจริต แต่ตามคำฟ้องโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับ สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือได้กระทำการโดยทุจริต ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา หรือ ห้องที่ในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มูลคดีจึงมิได้เกิดในเขตศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา โจทก์จะเสนอคำฟ้องต่อศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่ตลาดเจ้าพรหม ตำบล หอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2536 สลากกินแบ่งหมายเลข 7188625 ถึง 7188689 ชุด ก ข ค ง งวด ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2536 ของโจทก์ถูกคนร้ายลักไป โจทก์ได้แจ้งความไว้ที่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา และได้ขออายัดสลากต่อสำนักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาลไว้แล้ว ต่อมาจำเลยนำเอาสลากหมายเลข 7188645 ชุด ค ง ซึ่งจำเลยได้รับไว้โดยทุจริตและไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ไปขอรับเงินรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท โจทก์ขอคืนสลากทั้งสองฉบับนั้นแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2536 หมายเลข 7188645 ชุด ค ง รวม 2 ฉบับแก่โจทก์ หากจำเลยไม่คืนหรือคืนไม่ได้ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่ายเงินรางวัลเลขท้าย 3 ตัวของสลากทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นเงิน 2,000 บาท ให้โจทก์รับไปได้

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลชั้นต้น จึงไม่รับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าโจทก์ชอบที่จะเสนอคำฟ้องของตนต่อศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาได้หรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้สลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์จะถูกคนร้ายลักหรือสูญหายไปในห้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในเขตศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และโจทก์ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยาไว้ด้วย ดังที่โจทก์อุทธรณ์ แต่มูลคดีคือเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้องเอาคืนสลากกินแบ่งรัฐบาลจากจำเลย ซึ่งโจทก์อ้างว่าจำเลยรับสลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์ไว้โดยทุจริตนั้นตามคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏเลยว่าจำเลยได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลของโจทก์ไว้หรือได้กระทำการโดยทุจริตอย่างใด ๆ ต่อโจทก์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา หรือท้องที่แห่งหนึ่งแห่งใดในเขต

พระนครศรีอยุธยา มุลคดีอันจะทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกเอาคืนซึ่งสลากกินแบ่ง
รัฐบาลจากจำเลยตามข้ออ้างที่กล่าวในฟ้องจึงมิได้เกิดในเขตศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยา โจทก์จะเสนอคำฟ้องของตนต่อศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาหาได้
ไม่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้องชอบแล้วอุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธเณร-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ